

1506733-05.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... demais disso, vale registrar, é reincidente, por tráfico de drogas.

Portanto, o contexto probatório é sólido e apto à responsabilização do agente.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu.

Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ele é reincidente (processo da 27ª Vara Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1506733-05.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506733-05.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2077805/2020 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 10680020 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO,

2802/20/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2077805 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO,

2802/20/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO WILLIAN FELIX

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ANTONIO WILLIAN FELIX, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal porque, no dia 23 de março de 2020, por volta de 7h35, na Rua Carneiro da Cunha, 901, Saúde, nesta Capital, subtraiu para si 3 fardos contendo 24 latas da bebida energéticas Red Bull, avaliados em R\$ 430,00, que estavam expostos à venda no minimercado Extra e, em seguida, proferiu ameaça aos funcionários do estabelecimento, com vistas a assegurar a impunidade do crime e a detenção da mercadoria subtraída (fls. 47 e 48).

Recebida a denúncia (fls. 50 e 51), foi o réu citado (fls. 109). Apresentou resposta à acusação (fls. 112/114). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de uma vítima, de duas testemunhas de acusação e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do CPP, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a desclassificação do roubo para furto, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por auto de exibição e apreensão (fls. 12).

Preso em flagrante, o réu calou na fase policial (fls. 7).

Revel, não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

A vítima Lucas Oliveira informou que era o seu primeiro dia no caixa do mercado. Presenciou quando réu adentrou o local e apanhou três fardos da bebida Red Bull. Antes de deixar estabelecimento, ele mandou que ficasse quieto, levando a mão à boca. Daí levantou uma parte da camiseta, levando a crer estivesse armado. Antonio já era conhecido dos demais funcionários do supermercado, disse o ofendido.

O policial militar Rafael da Cruz Alves atendeu a ocorrência. Após ter recebido a notícia do roubo e as características físicas do assaltante, diligenciou pelo local do fato, onde se deparou com o réu, ainda na posse das bebidas roubadas. Detido, Antônio confessou imediatamente a prática do delito.

Em depoimento semelhante, o PM Everaldo Conceição Fernandes discorreu sobre a prisão em flagrante do réu nas imediações do local do fato, ainda na posse da "res".

A condenação é de rigor.

Da autoria não resta dúvida, pese a revelia do acusado. A vítima Lucas, com efeito, narrou os fatos com segurança. Era o seu primeiro dia de trabalho. Seus colegas mencionaram que o acusado já era conhecido no supermercado. Estava no caixa quando ele se apossou de três fardos da bebida Red Bull. Antes de deixar o estabelecimento, o acusado mandou que ficasse quieto, levando a mão à boca. Daí levantou uma parte da camiseta, levando a crer estivesse armado.

Os policiais autuantes, de sua parte, confirmaram ter efetuado a prisão do réu na posse da "res", pouco depois de ele haver deixado o estabelecimento onde se deu o delito.

Está caracterizado o roubo impróprio.

O réu, com efeito, ingressou no estabelecimento e, à vista de todos, apossou-se de três fardos de bebida energética. Antes de deixar o local, levou uma das mãos à boca, ordenando, assim, que a vítima permanecesse em silêncio. Em ato contínuo, levou outra mão à cintura, levantando um pouco a camiseta, simulando portar alguma arma.

Nesse cenário, está claro o emprego de grave ameaça, que, no caso, foi ostensivo.

O acusado, demais disso, vale registrar, é reincidente, por tráfico de drogas.

Portanto, o contexto probatório é sólido e apto à responsabilização do agente.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu.

Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ele é reincidente (processo da 27ª Vara Criminal – fls. 95). Logo, elevam-se as penas de 1/6, resultando 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, em razão da comprovada reincidência, estabelecida por delito igualmente grave, de tráfico de drogas, tudo a não recomendar a aplicação da Súmula 269 do STJ.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar ANTONIO WILLIAN FELIX como incurso no art. 157, parágrafo 1º, do Código Penal às penas de 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado.

Defere-se o direito de interpor recurso em liberdade à mingua de fato novo a ensejar a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA